

นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๕/๒๕๖๑)

(๔) การหับระยะเวลาที่ผู้รับทุนไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางปกครองอื่นเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ในสังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จนได้รับการคัดเลือกและมีการมอบหมายงานให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติแล้ว แม้จะไม่ได้มีการลงนามสัญญาจ้างกันเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็ถือว่า มีสัญญาจ้างเกิดแล้ว ผู้ฟ้องคดีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมีนิติสัมพันธ์ทางสัญญาต่อกัน การบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองจึงต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายปกครองด้วย เมื่อปรากฏว่าต่อมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว โดยอ้างเหตุผลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้หลีกเลี่ยงรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ตลอดจนความโปร่งใสในการบริหารจัดการ อันมีลักษณะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแม้โดยทั่วไปแล้วคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชอบที่จะวางแนวทางดังกล่าวได้ แต่การวางแนวทางตลอดจนการนำแนวทางข้างต้นไปปรับใช้ ก็จะต้องกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย ดังนั้นเมื่อมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีลักษณะเป็นการเจาะจงให้หลีกเลี่ยงการรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเอง โดยไม่ปรากฏว่าการรับผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมีลักษณะที่จะเป็นผลเสีย



แก่งานที่เปิดดำเนินการคัดเลือกอย่างไร อีกทั้งมหาวิทยาลัยเองก็ย่อมมีวิธีการหรือมาตรการอื่นที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เช่นนั้นได้ มติดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาบรม อันเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของบุคคลตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ที่ ๒๕/๒๕๕๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือมอบหมายภาระงานสอนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔ รายวิชา โดยยังไม่ได้มีการทำสัญญาจ้าง ต่อมา ราชาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขออนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีความเห็นให้ชะลอการจ้างผู้ฟ้องคดีและการดำเนินการอันใดที่เกี่ยวข้อง และหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีความเห็นให้ยุติการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติงานที่คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งจ้าง คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบจึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ยุติการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐๗,๖๔๔ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การจ่ายเงินค่าชดเชยการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่มีให้ใช้บังคับกับส่วนราชการ และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นส่วนราชการ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายเงินเดือนค้างจ่าย เงินชดเชยกรณีสั่งยุติการปฏิบัติงาน พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้มีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติแล้ว แม้จะไม่ได้มีการลงนามสัญญาจ้างกันเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็ถือว่ามีสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดขึ้นแล้ว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีนิติสัมพันธ์ทางสัญญาต่อกัน และเมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่จัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายปกครอง ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ยุติการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าวได้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑ ที่มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณางดการอนุมัติให้อาจารย์ประจำและบุคลากรศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในกรณีที่ตนปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ตลอดจนความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติยืนยันตามมติเดิม ยกเว้นกรณีผู้รับทุนรัฐบาลต่าง ๆ เนื่องจากเป็นข้อผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ให้ทุน ซึ่งมีมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นั้น มีลักษณะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งโดยทั่วไป คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชอบที่จะพิจารณาวางแผนทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม การวางแผนทางในลักษณะดังกล่าวตลอดจนการนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้จะต้องกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเหตุผลของการวางแผนทางดังกล่าวตลอดจนการนำมาปรับใช้เพื่อสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการปฏิบัติงานนั้น เห็นได้ชัด เป็นการเจาะจงให้หลีกเลี่ยงการรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่ปรากฏว่า



การรับผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมีลักษณะที่จะเป็นผลเสียแก่งานที่เปิดดำเนินการคัดเลือกอย่างไร ส่วนเหตุผลที่อ้างถึงความหลากหลายหรือความโปร่งใส นั้น ก็เป็นที่เห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีวิธีการหรือมาตรการอื่น ๆ ที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เช่นนั้นได้ กรณีจึงมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรม อันเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของบุคคลตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดี ยุติการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และไม่จ้างผู้ฟ้องคดีต่อไป จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีนิติสัมพันธ์ทางสัญญาต่อกันแล้ว การที่คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบได้มีหนังสือมอบหมายงานสอนในตำแหน่งอาจารย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๔ รายวิชา ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รายงานตัว จึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอยู่ระหว่างการทดลองการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และสถานภาพของพนักงาน ในการดำรงอยู่ในตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นค่าจ้าง หรือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี การต่ออายุสัญญาจ้าง รวมทั้งการพัฒนาการปฏิบัติงานตามข้อ ๑๗ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว เพียงแต่ยังมิได้มีการทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๘๒^{๑๐}

^๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

^{๑๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๘๒ ถ้าคู่สัญญาไม่ได้กำหนดลงไว้ในสัญญาว่าจะจ้างกันนานเท่าไร ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญา ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่ง เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากัน เมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็อาจทำได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่าสามเดือน

อนึ่ง ในเมื่อบอกกล่าวล่วงหน้านี้ นายจ้างจะจ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างเสียให้ครบจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญา ตามกำหนดที่บอกกล่าวนั้นทีเดียว แล้วปล่อยลูกจ้างจากงานเสียในทันทีก็อาจทำได้



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่งเพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไป แต่โดยที่การสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการปฏิบัติงานเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบจากการสั่งให้ยุติการปฏิบัติงานนั้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเดือนของสัญญาจ้างที่เหลือตามระยะเวลาในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคิดจากเริ่มต้นทำสัญญา ๑ ปี ซึ่งปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้โต้แย้งคัดค้านระยะเวลาเพื่อการคำนวณค่าเสียหายดังกล่าว กรณีจึงเห็นควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากการบอกเลิกจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามกำหนดระยะเวลาข้างต้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ๑๔ วัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่ยังขาดอยู่อีก ๕ เดือน ๑๖ วัน คิดเป็นเงิน ๙๒,๑๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่คดีถึงที่สุด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชำระเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๙๒,๐๙๔ บาท จึงกำหนดให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่ผู้ฟ้องคดีครั้งเดียวเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเป็นการผิดนัดชำระหนี้ค่าจ้างตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยคิดดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวน ๑๖,๖๔๖ บาท ในแต่ละเดือนที่ค้างชำระ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าจ้างคงค้างชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นเงินจำนวน ๑,๙๘๗.๒๖ บาท ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าสินไหมทดแทนการบอกเลิกจ้างจำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน ๔๙,๙๓๘ บาท นั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า กำหนดระยะเวลาในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมีระยะเวลาจ้าง ๑ ปี แล้ว ดังนั้น ค่าสินไหมทดแทนจากการบอกเลิกจ้างกรณีนี้จึงเป็นส่วนที่ซ้ำซ้อนกัน ศาลไม่อาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนดังกล่าวได้ ส่วนคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น แม้การบอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จะเป็นการบอกเลิกจ้างที่ไม่ชอบก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบต่อชื่อเสียงแต่อย่างใด จึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายดอกเบี้ยของเงินเดือนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายล่าช้า เป็นเงินจำนวน ๑,๙๘๗.๒๖ บาท และค่าสินไหมทดแทนจากการบอกเลิกจ้างเป็นเงินจำนวน ๙๒,๐๙๔ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๐๘๑.๒๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ



๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๙๒,๐๙๔ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๐๖/๒๕๖๑)

๒) ผลของสัญญา

(๑) การจ่ายเงินค่าจ้าง

แม้ผู้ฟ้องคดีจะผิดเงื่อนไขที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้างเนื่องจาก
มาทำงานสายเกินกำหนดก็ตาม แต่การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้ง
การไม่ต่อสัญญาจ้างในเวลาภายหลังจากครบกำหนดตามสัญญาเดิมแล้ว และไม่ปรากฏว่า
ได้มีการทักท้วงกรณีผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการภายหลังจากระยะเวลาตามสัญญาเดิม
ได้สิ้นสุดลง ถือเป็นกรณีที่ระยะเวลาที่ได้ตกลงว่าจ้างกันนั้นสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ฟ้องคดี
ยังคงทำงานอยู่ต่อไปอีกและหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างทราบแล้วแต่ก็ไม่ทักท้วง
ให้สิ้นนิตินัยไว้ก่อนว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ทำสัญญาจ้างกันใหม่โดยความอย่างเดียวกัน
กับสัญญาเดิมที่ได้ทำไว้ตามมาตรา ๕๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น
หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างนับแต่วันที่ให้มีสัญญาจ้างกันใหม่
จนถึงวันที่มีผลเป็นการเลิกจ้าง โดยหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่อาจยกเอาเหตุที่
ไม่ได้มอบหมายงานใดให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบดำเนินการขึ้นอ้างได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
ได้มาปฏิบัติราชการและพร้อมที่จะปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย หน่วยงาน
ทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. (ด้านโยธา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผ่านการต่อสัญญาจ้างมาแล้ว ๒ ครั้ง และสัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ และสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ต่อมา เมื่อวันที่ ๓
ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันทำงานวันแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้ง
จากผู้บังคับบัญชาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก
และบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๒๐-๖/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากมีจำนวนครั้งการลาและมาสายเกินกำหนด
จึงไม่สามารถต่อสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ ในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดี



ได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลการมาสายต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรม แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าในทางปฏิบัติ หากผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ต่อสัญญาจ้างกับลูกจ้างรายใดก็จะแจ้งให้ทราบก่อนที่จะหมดสัญญา ในวันที่ ๓๐ กันยายน แต่หากจะต่อสัญญากับลูกจ้างรายใดก็ยังคงให้ลูกจ้างรายนั้นปฏิบัติงานต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม และจะนำสัญญารับใหม่ให้ลูกจ้างลงนามในสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคม ซึ่งกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งกับผู้ฟ้องคดีว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดียังคงปฏิบัติงานต่อไปจนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงได้รับแจ้งว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างและจะไม่มีการจ่ายค่าจ้างในช่วงที่ได้มาปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้างค้างจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นเงินจำนวน ๕,๕๐๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกและบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างของสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีและการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกและบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๒๐-๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ อันเป็นการผิดเงื่อนไขที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้างก็ตาม แต่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกและบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณากรณีของผู้ฟ้องคดี และแจ้งมติไม่ต่อสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑-๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไม่ต่อสัญญาจ้างและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังครบกำหนดตามสัญญาเดิม อีกทั้งหลังจากระยะเวลาตามสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดียังคงมาปฏิบัติราชการตามปกติ และขออนุญาตลาพักผ่อนในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา โดยไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการทักท้วงกรณีผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติราชการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิมดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่ระยะเวลาที่ได้ตกลงว่าจ้างกันนั้นสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ฟ้องคดียังคงทำงานอยู่ต่อไปอีกและผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้วแต่ก็ไม่ทักท้วง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ทำสัญญาจ้างกันใหม่



โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญาเดิมที่ได้ทำไว้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๕๘๑^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างนับแต่วันที่ ได้มีสัญญาจ้างกันใหม่เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่มีผลเป็นการเลิกจ้างเมื่อสิ้นเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้าตามมาตรา ๕๘๒ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในช่วง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการกระทำ ที่ผิดสัญญา

เมื่อสัญญาจ้างพิพาทมีข้อกำหนดว่า ในการรับทำงานขั้นต้น ลูกจ้างตกลงรับค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๘,๓๒๐ บาท... ประกอบกับในใบรายการแสดงเงินเดือน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ของผู้ฟ้องคดี แสดงรายการในช่องค่าครองชีพเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนตกเบิกเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ซึ่งเงินค่าครองชีพดังกล่าว มีลักษณะได้รับเป็นประจำและมีจำนวนแน่นอนทำนองเดียวกับค่าจ้าง จึงถือเป็นค่าจ้างที่ ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ ต้องจ่ายสินจ้างนับแต่วันที่ ได้มีสัญญาจ้างกันใหม่เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่มีผล เป็นการเลิกจ้างเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้า ตามนัยมาตรา ๕๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมเป็นเงิน ๑๒,๓๒๐ บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ศาลจึง พิจารณาให้ได้ไม่เกินไปกว่าคำขอ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าจ้างนับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวม ๑๓ วัน เป็นเงิน ๕,๑๖๖.๔๕ บาท ทั้งนี้ แม้ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้มอบหมายงานใดให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบดำเนินการ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มาปฏิบัติราชการและพร้อมที่จะปฏิบัติราชการตามที่ จะได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างอยู่ พิจารณาให้ ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕,๑๖๖.๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ เสร็จสิ้น ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๑๐/๒๕๖๑)

^{๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๘๑ ถ้าระยะเวลาที่ได้ตกลงว่าจ้างกันนั้นสุดสิ้นลงแล้วลูกจ้างยังคงทำงานอยู่ต่อไปอีก และนายจ้าง รู้ตั้งนั้นก็มิหักทวงไซ้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ทำสัญญาจ้างกันใหม่โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญาเดิม แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเลิกสัญญาเสียได้ด้วยการบอกกล่าวตามความในมาตราต่อไปนี้



(๒) การเลิกสัญญา

ในกรณีที่เทศบาลมีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าร้อยละ ๔๐ แม้เทศบาลมีอำนาจที่จะปรับลดอัตราบุคลากรลงด้วยการเลิกจ้างพนักงานจ้างหรือลูกจ้างได้ก็ตาม แต่เมื่อตามระเบียบของทางราชการกำหนดให้การเลิกจ้างดังกล่าวจะกระทำได้อีกต่อเมื่อหมดสัญญาหรืออาจใช้วิธีเยียวยาโดยการจ้างเหมาแทนการจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานจ้างว่าจะยอมรับแนวทางการเยียวยานั้นหรือไม่ เนื่องจากสภาพการจ้างมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องเงินเดือน สิทธิประโยชน์ และความมั่นคงในการต่อสัญญา ประกอบกับเทศบาลมีหน้าที่ต้องเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ความเห็นชอบในการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าเทศบาลมิได้ดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ความเห็นชอบก่อนบอกเลิกสัญญา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับการจ้างตามแนวทางที่เทศบาลเสนอเยียวยาให้ เมื่อแนวทางการเยียวยาดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอทางเลือกของฝ่ายปกครอง ไม่ใช่การบังคับว่าต้องเลือกตามแนวทางเยียวยาดังกล่าว การบอกเลิกสัญญาจ้างของเทศบาลจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำต้องชดเชยค่าตอบแทนการออกจากงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองปลาปาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีกำหนด ๓ ปี ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยได้รับค่าจ้างอัตราเดือนละ ๙,๕๕๐ บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินเดือนละ ๑๑,๐๕๐ บาท ต่อมา ในระหว่างสัญญาจ้างนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีโดยให้เหตุผลว่า แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามแนวทางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค่าใช้จ่ายในส่วนบุคลากรอัตราใกล้เคียงกับร้อยละ ๔๐ ตามที่กฎหมายกำหนด จึงยกเลิกการจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และได้เสนอจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างเหมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามแนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๔๕๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับแนวทางเยียวยาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอ โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ประพฤติผิดสัญญา และการเลิกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดหนองคาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าจ้างและค่าครองชีพ ตามระยะเวลาที่เหลือในสัญญาอีก ๑๒ เดือน พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจรายผู้ฟ้องคดี ข้อ ๗ กำหนดว่า สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้... (๔) มีการเลิกสัญญาจ้าง ตามข้อ ๕๖ ของประกาศ ก.ท. จังหวัด... ซึ่งข้อ ๕๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบกำหนด ตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุให้พนักงานจ้างจะเรียกร้อง ค่าตอบแทนการเลิกสัญญาได้ เว้นแต่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจะกำหนดไว้ในกรณีใด ได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มี ความผิดไว้ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ กำหนดว่า กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใด ก่อนครบกำหนดสัญญาจ้าง โดยมีข้อความผิดของพนักงานจ้างดังกล่าว ให้พนักงานจ้างผู้นั้น ได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มี ความผิดจากงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนี้ (๑) พนักงานจ้างที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๔ เดือน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ให้จ่ายค่าตอบแทน เท่ากับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากงาน... โดยการบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ให้เทศบาลเสนอเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ให้คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะบอกเลิกสัญญาจ้าง

เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายและข้อกำหนดตามสัญญาจ้างดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นเวลาไม่เกิน ๔ ปี ดังนั้น สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดตามสัญญาหรือหากจะมีเหตุอื่นตามสัญญา เช่น ตามข้อ ๕๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดหนองคายฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็อาจบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีก่อนครบกำหนดได้ แต่ต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. หนองคาย เพื่อพิจารณาและเห็นชอบให้เลิกจ้าง รวมทั้งให้ได้รับค่าตอบแทนการออกจากราชการ โดยไม่มี ความผิดไว้ด้วย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เสนอขอเลิกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจรายผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ ก.ท.จ. หนองคาย พิจารณาว่าจะเลิกจ้าง



และจะกำหนดค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด คงปรากฏแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้หาทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๔๕๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเสนอให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานจ้างทั่วไปหรือจ้างเหมาบริการโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวอีกเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน ๑ ปี ซึ่งเมื่อพิเคราะห์แนวทางตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดังกล่าวแล้ว มีการแนะนำว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าร้อยละ ๔๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดพนักงาน โดยเมื่อหมดอายุสัญญาและไม่มี ความจำเป็นแล้ว ให้พิจารณาดำเนินการเปลี่ยนเป็นวิธีการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาแทน โดยไม่ให้มีการปลดออก เว้นแต่พนักงานจ้างมีความสมัครใจจะลาออกเอง จึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอำนาจปรับลดอัตราบุคลากรลงได้ก็ตาม แต่การเลิกจ้างจะได้ต่อเมื่อหมดสัญญาหรืออาจใช้วิธีเยียวยาโดยการจ้างเหมาแทนการจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยแนวทางการช่วยเหลือเยียवादังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานจ้างว่าจะยอมรับ แนวทางการเยียวยานั้นหรือไม่ เนื่องจากมีความแตกต่างของสภาพการจ้าง ทั้งในเรื่องเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งความมั่นคงในการต่อสัญญา ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับ การจ้างตามแนวทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจอ้างว่าได้หาแนวทาง เยียวยาให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และไม่มี ความเสียหายที่จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากแนวทาง เยียवादังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอทางเลือกของฝ่ายปกครอง มิใช่การบังคับว่าต้องเลือก ตามแนวทางเยียवादังกล่าวเท่านั้น การบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างดังกล่าวตามระยะเวลาที่เหลือ อีก ๑๒ เดือน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยกำหนดให้เฉพาะเงินเดือนสุดท้ายก่อนบอกเลิกสัญญาจ้าง แต่ไม่รวมถึงเงินค่าครองชีพชั่วคราวเพราะเหตุมิได้มีการปฏิบัติงานจริง อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่ม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจ กำหนดค่าบังคับให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเสียหายจำนวน ๑๑๔,๖๐๐ บาท (๙,๕๕๐x๑๒) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนกว่า จะชำระเสร็จได้ (คดีนี้มีเพียงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง)



พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๑๘,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐/๒๕๖๑ ที่ อ.๒๑/๒๕๖๑ ที่ อ.๒๔/๒๕๖๑ ที่ อ.๒๕/๒๕๖๑ ที่ อ.๒๖/๒๕๖๑ และที่ อ.๓๖/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

โดยวิสัยและพฤติการณ์ของพนักงานจ้างหากไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือมีเหตุไม่น่าเชื่อว่าจะมีการเลิกจ้างตนตามที่มีการบอกกล่าวด้วยวาจาจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือไม่ ย่อมต้องสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาสูงสุดหรือผู้มีอำนาจเลิกจ้างโดยตรง มิใช่เชื่อตามคำบอกกล่าวของบุคคลอื่น ดังนั้น เมื่อยังมีได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมมีหน้าที่มาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ครบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้มีอำนาจเลิกจ้างไม่เคยบอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีและยินยอมรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิม แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธที่จะกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นการละทิ้งงานก่อนครบกำหนดในสัญญา โดยหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมิได้ประพฤติผิดสัญญา จึงย่อมมีสิทธิเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีได้ อย่างไรก็ตาม แม้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะได้ประพฤติผิดสัญญาจ้าง อันไม่เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างที่เหลือได้ตามหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาต่างตอบแทน แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานก่อนหยุดการปฏิบัติงานตามสัญญาอีกจำนวนสองวัน หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน กำหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัดเทศบาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างฉบับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ และได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖



เรียบร้อยแล้ว แต่หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอีก โดยอ้างว่าได้รับแจ้งจากหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลว่านายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุเลิกจ้างตนด้วยวาจาโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังนายอำเภอระโนด แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างและจ่ายค่าล่วงเวลาพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่า นายอำเภอระโนดได้เรียกผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีไปสอบสวนข้อเท็จจริง โดยผู้ถูกฟ้องคดีให้ถ้อยคำว่ายื่นยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี และพร้อมที่จะให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าปฏิบัติงาน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กลับเข้าปฏิบัติงานกับผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุให้ถ้อยคำต่อศาลในทำนองเดียวกับคำให้การและคำชี้แจงต่อนายอำเภอระโนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยวิสัยและพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมทราบดีอยู่แล้วว่า ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของผู้ถูกฟ้องคดีและผู้มีอำนาจเลิกจ้างพนักงาน คือ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ หากผู้ฟ้องคดีไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือมีเหตุไม่น่าเชื่อว่าจะมีการเลิกจ้างพนักงานตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากเป็นเพียงการบอกกล่าวด้วยวาจาจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องสอบถามไปยังนายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุโดยตรง มิใช่เชื่อตามคำบอกกล่าวของบุคคลอื่น ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมมีหน้าที่มาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ครบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันว่า นายอำเภอระโนดได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอความเป็นธรรม โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุยืนยันไม่เคยบอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี และยินยอมรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิม แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธที่จะกลับเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับการไต่สวนพยานของศาลปกครองชั้นต้น รายผู้บังคับบัญชาผู้ฟ้องคดีซึ่งยืนยันว่า ไม่เคยบอกเลิกการจ้างผู้ฟ้องคดี เพียงแต่แจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเท่านั้น อีกทั้งตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ของผู้ถูกฟ้องคดี ปรากฏแผนการจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา และต้องการเพิ่มอีกจำนวน ๑ อัตรา กรณีจึงยังไม่ปรากฏเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีได้โดยชอบแต่อย่างใด



จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ประพฤติดิสัยงานจ้างพนักงานจ้างรายผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ฟ้องคดีนั้น แม้จะอ้างว่าได้ยื่นหนังสือลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีตั้งใจลาออกจากงาน แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือเป็นการละทิ้งงานก่อนครบกำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีได้ตามสัญญาจ้าง

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ประพฤติดิสัยงานจ้าง กรณีจึงไม่เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างที่เหลืออีก ๙ เดือน ได้ตามหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาต่างตอบแทน อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟัง เป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างพนักงานจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยได้ลงลายมือชื่อ รวมทั้งเวลาเข้า-ออก การปฏิบัติงานตามบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ ของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยคู่กรณียอมรับว่าผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างสำหรับเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ไปครบถ้วนแล้ว คงเหลือเฉพาะวันที่ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติงานในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ก่อนหยุด การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้าง (ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๒ วัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดเป็นจำนวนเงิน ๕๘๐.๖๕ บาท เมื่อปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้จ่ายค่าจ้างในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้สัญญาจ้างพนักงานที่พิพาท จะมีได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อใด แต่โดยที่ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ ข้อ ๖๙ กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนในวันทำงานปกติและ กำหนดเวลาทำงาน ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ (ก) กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละครั้งตามเดือน ปฏิทิน โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้นเดือน ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ใน วันเปิดทำการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะกำหนดวันจ่ายค่าตอบแทนเป็น วันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี... จากประกาศดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายค่าจ้างซึ่งเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทุกวันสุดท้ายของเดือน โดยวันสุดท้ายของเดือนมกราคม ๒๕๕๗ คือ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือน แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการ มาปฏิบัติงานในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ คิดเป็นเงินจำนวน ๕๘๐.๖๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวถือเป็นการชำระหนี้ที่มี กำหนดเวลาชำระไว้ตามวันแห่งปฏิทิน ดังนั้น เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว คือ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องชำระ



ดอกเบี้ยยผิตนัตในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๘๐.๖๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันผิตนัต คือ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี รวมเป็นระยะเวลา ๑๓ วัน คิตดอกเบี้ยยเป็นเงินจำนวน ๑.๕๕ บาท รวมค่าจ้าง (ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) และดอกเบี้ยยที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๘๒.๒๐ บาท พืพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้าง (ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว) รวมทั้งดอกเบี้ยยให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวนเงิน ๕๘๒.๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๘๐.๖๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๑/๒๕๖๑)

๒.๑.๓ สัญญาจ้างผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

เมื่อตามสัญญาซื้อขายเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อโรคชนิดติดเพดาน รวมทั้งเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวว่า ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ โดยไม่ได้ระบุว่าจะต้องใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการแปลงขนาดแรงดันไฟฟ้าก่อนใช้งาน วัตถุแห่งหนี้ตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงได้แก่เครื่องฟอกอากาศที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ ได้โดยตรงเท่านั้น ดังนั้น แม้ตามคัตตาล็อกเครื่องฟอกอากาศข้างต้นที่ผู้ฟ้องคดียื่นเป็นหลักฐาน



ในการเสนอราคาและอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายจะมีเครื่องฟอกอากาศจำนวนสองรุ่น โดยไม่มีการขีดฆ่ารุ่นหนึ่งรุ่นใดออก กรณีก็มีใช้การอันมีกำหนดพึงกระทำเพื่อการชำระหนี้มีหลายอย่าง แต่จะต้องกระทำเพียงการใดการหนึ่งแต่อย่างเดียวที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกหนี้มีสิทธิที่จะเลือกชำระได้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะเลือกส่งมอบเครื่องฟอกอากาศรุ่นอื่นที่ต้องใช้คู่กันกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ซึ่งไม่ใช่วัตถุแห่งหนี้ตามสัญญาได้ และเมื่อการส่งมอบเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาโดยชัดแจ้งแล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศมาให้คำปรึกษาในการตรวจรับพัสดุตามข้อ ๗๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่รับมอบพัสดุที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบและใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา รวมทั้งไม่ชำระเงินค่าพัสดุหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อสัญญาและชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการพัสดุแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA ทำจัดซื้อโรคชนิดติดเพดาน โดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวว่า ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ ขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ และได้มีการระบุอ้างอิงถึงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้างต้นไว้ในเอกสารสอบราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารตามประกาศสอบราคาดังกล่าวและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องฟอกอากาศที่พิพาทกับผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบพบว่า ระบบจ่ายไฟฟ้าของเครื่องฟอกอากาศไม่ถูกต้องเนื่องจากใช้กระแสไฟฟ้าขนาด ๑๒๐ โวลต์ ๖๐ เฮิร์ตซ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงว่าเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวสามารถใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ได้ และได้ขอส่งมอบพัสดุให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าเครื่องฟอกอากาศที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบเป็นเครื่องฟอกอากาศชุดเดิมที่มีขนาดการใช้กระแสไฟฟ้า ๑๒๐ โวลต์ ๖๐ เฮิร์ตซ์ อันเป็นการส่งมอบพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตามสัญญาซื้อขาย จึงไม่ตรวจรับเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวไว้ใช้ในราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับมอบพัสดุและเข้าทำการติดตั้งพร้อมชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา มิฉะนั้น ให้ชดใช้ค่าเสียหาย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามสัญญาซื้อขายเครื่องฟอกอากาศที่พิพาท ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟอกอากาศไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาว่า ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ โดยไม่ได้ระบุว่าต้องใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด เครื่องฟอกอากาศตามสัญญาพิพาทจึงต้องใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ได้โดยตรง โดยไม่ต้องไปดำเนินการเพิ่มเติมในการแปลงขนาดแรงดันไฟฟ้าก่อนใช้งาน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบเครื่องฟอกอากาศซึ่งใช้กับไฟ ๑๒๐ โวลต์ ๖๐ เฮิร์ตซ์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยยอมรับว่าเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวจะใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ได้ ต่อเมื่อนำมาใช้ประกอบเข้ากับเครื่องแปลงไฟฟ้า กรณีจึงเป็นการส่งมอบพัสดุที่ไม่ตรงตามข้อสัญญาพิพาท เมื่อการส่งมอบเครื่องฟอกอากาศของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาโดยชัดแจ้งแล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับเครื่องฟอกอากาศมาให้คำปรึกษาในการตรวจรับพัสดุตามที่ข้อ ๗๑^{๑๒} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจรับพัสดุที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบ เนื่องจากมีคุณลักษณะเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับระบบกระแสไฟฟ้าของเครื่องฟอกอากาศไม่ถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาพิพาท และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญาที่พิพาทกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อสัญญา และชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องชำระเงินค่าพัสดุหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ประกาศสอบราคาระบุพัสดุที่ต้องการสอบราคาซื้อคือเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำหนดเชื้อโรคชนิดติดเพดานจำนวน ๓ เครื่อง โดยไม่ได้ระบุชนิด ขนาด และคุณสมบัติเฉพาะเอาไว้ จึงต้องถือว่าวัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขายคือเครื่องฟอกอากาศระบบ HEPA กำหนดเชื้อโรคชนิดติดเพดานเท่านั้น ประกอบกับแค็ตตาล็อกของเครื่องฟอกอากาศรุ่น F๑๑๕C ที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเป็นหลักฐานในการเสนอราคา และเป็น

^{๑๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๗๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้

ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



ส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายได้แสดงรายละเอียดระบุแยกออกเป็นรุ่น F๑๑๕C๑๐๐๕ ใช้ไฟ ๑๒๐ โวลต์ ๖๐ เฮิร์ตซ์ และรุ่น F๑๑๕C๑๐๕๔ ใช้ไฟ ๒๒๐/๒๔๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์ โดยไม่มีการขีดฆ่ารุ่นใดออก กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเลือกส่งมอบเครื่องฟอกอากาศดังกล่าว รุ่นใดรุ่นหนึ่งก็ได้ นั้น เห็นว่า เอกสารสอปรราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟอกอากาศไว้ว่า ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความประสงค์ที่จะสอปรราคาเพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศซึ่งมีลักษณะทั่วไปที่สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ได้โดยตรงเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นเสนอราคาและตกลงทำสัญญาซื้อขายเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียินยอมเข้าผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศสอปรราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และตามสัญญาซื้อขาย รวมทั้งเอกสารแนบท้ายประกาศ และคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวข้างต้นแล้ว วัตถุประสงค์แห่งสัญญาจึงได้แก่การส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ เท่านั้น กรณีจึงมิใช่การอันมีกำหนดพึงกระทำเพื่อการชำระหนี้มีหลายอย่าง แต่จะต้องกระทำเพียงการใดการหนึ่งแต่อย่างเดียว และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกหนี้จะมีสิทธิเลือกชำระได้^{๓๓} ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง อีกทั้ง ตามข้อสัญญาก็ได้กำหนดไว้ด้วยว่า เมื่อเอกสารแนบท้ายสัญญามีข้อความขัดแย้งกันเอง ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะเลือกส่งมอบเครื่องฟอกอากาศรุ่น F๑๑๕C๑๐๐๕ ซึ่งใช้กับไฟฟ้า ๑๒๐ โวลต์ ๖๐ เฮิร์ตซ์ ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์แห่งสัญญาได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘๔/๒๕๖๐)

(๒) การชำระหนี้ตามสัญญา

เมื่อสัญญาซื้อขายรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองต้องชำระเงินให้แก่เอกชนคู่สัญญาในฐานะผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้แก่หน่วยงานทางปกครองแล้ว ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากมีการชำระราคารถยนต์ดังกล่าว แต่ผู้ขายไม่ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่พิพาทให้แก่หน่วยงานทางปกครอง แม้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์

^{๓๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๘ ถ้าการอันมีกำหนดพึงกระทำเพื่อชำระหนี้มีหลายอย่าง แต่จะต้องกระทำเพียงการใดการหนึ่งแต่อย่างเดียวไซ้ ท่านว่าสิทธิที่จะเลือกทำการอย่างใดนั้นตกอยู่กับฝ่ายลูกหนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น



ดังกล่าวจะโอนเป็นของหน่วยงานทางปกครองแล้วในขณะที่รับมอบและชำระราคารถยนต์ก็ตาม แต่การที่รถยนต์ข้างต้นไม่มีทะเบียนยอมส่งผลให้หน่วยงานทางปกครองไม่อาจชำระภาษีประจำปีและต่อทะเบียนต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย อันส่งผลกระทบต่อภารกิจการบริการสาธารณะของหน่วยงานทางปกครอง การไม่ดำเนินการจดทะเบียนและโอนทะเบียนรถยนต์ที่พิพาทให้เป็นชื่อของหน่วยงานทางปกครอง จึงไม่ต้องตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์แห่งสัญญาซื้อขายกรณีถือได้ว่าผู้ขายเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญาซื้อขาย

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท จ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงงานผลิตและติดตั้งเครนไฮดรอลิกทุกชนิด ครอบงำไฮดรอลิกทุกชนิด และปั๊มสูบน้ำทุกชนิด ได้ทำหนังสือแต่งตั้งให้บริษัท ภ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นตัวแทนจำหน่ายช่วงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่องค์กรการบริหารส่วนตำบลภูเวียง (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อติดตั้งรถยนต์บรรทุกน้ำแบบบอเนกประสงค์ตามประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยนาย ว. ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้นาย พ. เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการยื่นซองเสนอราคา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายกับนาย พ. เพื่อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบบอเนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมหัวฉีดดับเพลิง ติดเครนกระเช้า ช่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ราคา ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ขาย ได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร เป็นเงินจำนวน ๙๙,๓๕๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญาซื้อขายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถยนต์ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า มีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีจึงชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันเดียวกัน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงขนส่งจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอยกเว้นภาษีในการจดทะเบียนรถยนต์และขอจดทะเบียนรถใหม่โดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ปรากฏว่า นาย พ. ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ไปดำเนินการแทนผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถจดทะเบียนรถยนต์ให้เป็นชื่อผู้ฟ้องคดีได้ ต่อมา รถยนต์พิพาทเกิดชำรุดเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการซ่อมซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ตรวจเช็คสภาพทุกระบบและได้มีการเปลี่ยนอะไหล่ทำให้รถยนต์พิพาทใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลงร่วมกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะนำเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ยึดไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการส่งมอบชุดจดทะเบียนรถยนต์ไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบชุดจดทะเบียนรถยนต์



พร้อมโอนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยได้ลงบันทึกรายงานประจำวัน ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นไว้เป็นหลักฐาน เมื่อถึงวันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำเงินตามจำนวนที่ตกลงกันไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อแจ้งเตือนให้ดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์อีกครั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ และหากไม่ยอมดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีจะริบหลักประกันสัญญาต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงเพิกเฉย เช่นเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเตือนให้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันไปดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี และหากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถโอนทะเบียนรถยนต์เป็นชื่อผู้ฟ้องคดีได้ ขอให้ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยราคารถยนต์เป็นเงินจำนวน ๑,๙๘๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้แม้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทจะโอนมาเป็นของผู้ฟ้องคดีแล้ว ขณะรับมอบและชำระราคารถยนต์พิพาทก็ตาม แต่การที่รถยนต์พิพาทไม่มีทะเบียน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจชำระภาษีประจำปีและต่อทะเบียนต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การใช้รถยนต์พิพาทต่อไปจึงอาจถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาและไม่สามารถใช้รถยนต์พิพาทดำเนินกิจการบริการสาธารณะต่อไปได้ กรณีจึงไม่ต้องตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์แห่งสัญญาซื้อขาย กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะตัวการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะตัวแทน ปฏิบัติการชำระหนี้ไม่ครบถ้วนที่ไม่ดำเนินการจดทะเบียนและโอนทะเบียนเป็นชื่อผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงกระทำผิดสัญญาซื้อขายที่พิพาท

โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอท้ายฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นลำดับ ดังนี้ ลำดับแรก ผู้ฟ้องคดีขอบังคับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้ชำระหนี้ตามสัญญาเสียก่อน โดยให้ไปดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี อาศัยคำพิพากษาของศาลแพ่งการแสดงเจตนา และผู้ฟ้องคดีขอเพิ่มเติมคำขอท้ายฟ้องในลำดับต่อมา คือ หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามคำขอท้ายฟ้องลำดับแรก ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบชดเชยราคารถยนต์พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งการจะบังคับให้เป็นไปตามคำขอดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี

